

1501805-05.2021.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: DANIELLE MARTINS CARDOSO

Comarca: Osasco

Foro: Foro de Osasco

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CLEYTON GOMES MAGALHÃES

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANIELLE MARTINS CARDOSO

Vistos.

CLEYTON GOMES MAGALHÃES, qualificado nos autos, foi incurso no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06, porque no dia 04 de agosto ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Osasco

Foro de Osasco

3ª Vara Criminal

Avenida das Flores, 703, Osasco - SP - cep 06110-100

1501805-05.2021.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501805-05.2021.8.26.0542

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CLEYTON GOMES MAGALHÃES

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANIELLE MARTINS CARDOSO

Vistos.

CLEYTON GOMES MAGALHÃES, qualificado nos autos, foi incurso no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06, porque no dia 04 de agosto de 2021, por volta das 23h00min., na Avenida Manoel Pedro Pimentel, 10, Autonomistas, nesta cidade e Comarca, agindo com unidade de desígnios e divisão de tarefas com o adolescente Diego Silva da Cruz, trazia consigo, para comercialização e consumo de terceiros, (i) 124,2g da substância entorpecente denominada tetrahydrocannabinol (maconha), dividida em 41 (quarenta e um) invólucros plásticos, (ii) 16,3g da

substância entorpecente denominada cocaína, dividida em 27 (vinte e sete) invólucros plásticos, (iii) 82g da substância entorpecente denominada cocaína na forma petrificada (crack), dividida em 233 (duzentos e trinta e três) invólucros plásticos e (iv) 1.200ml da substância entorpecente denominada cloreto de metileno (lança-perfume), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (auto de exibição e apreensão de fls. 13/14, fotografias de fls. 40/44, laudo de constatação preliminar de fls. 62/65 e 66/68 e laudos de exame químico-toxicológico de fls. 167/169 e 280/282).

Denúncia recebida em 10 de agosto de 2021 (fls. 95).

Réu citado (fls. 128). Resposta apresentada (fls. 132 / 141).

Antecedentes criminais e laudos periciais juntados.

Durante a instrução processual foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas partes. Ao final o réu foi interrogado.

Nas razões finais o Ministério Público requereu a procedência da acusação nos termos da denúncia (fls. 246/249).

A defesa pleiteou a absolvição por insuficiência probatória, formulando pedidos subsidiários de desclassificação para o artigo 28 da Lei de Drogas, fixação da pena no mínimo legal, reconhecimento do tráfico privilegiado, regime menos severo e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (fls. 254/276).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A acusação procede parcialmente.

Em juízo, os policiais confirmaram a abordagem, dizendo que o réu estava com o menor e teria dispensado uma sacola plástica sob um viaduto ao tentar fugir. Foi detido, juntamente com o menor. A sacola foi apreendida e dentro dela encontraram um estojo com as drogas descritas na denúncia. Também encontraram na proximidade um caderno com anotações e uma folha. Em princípio réu e menor negaram os fatos, mas depois acabaram confessando. Outras pessoas embaixo do viaduto também foram abordadas, mas posteriormente liberadas. Contaram que parentes do menor e do réu estiveram no local e iniciaram um tumulto quando viram que o réu seria conduzido à Delegacia. Buscaram antecedentes pelo Copom, nada constou no momento da abordagem.

Neste diapasão, é bom que se ressalte: “os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, suas palavras servem a informar o convencimento do julgador” (RT 616/282-7, 433/383, 715/439 e outros).

Quando do interrogatório, o réu negou a acusação, apresentando versão própria para os fatos. Disse que estava na casa de parentes e lá foi abordado e levado para o local dos fatos, onde o acusaram injustamente porque estava em regime aberto. Negou a posse e a propriedade das drogas. Quanto à negativa de realização do grafotécnico, disse que um policial o orientou a não fornecer padrão mas não soube dizer o nome dessa pessoa.

Todavia, sua versão restou isolada nos autos. A Defesa não apresentou provas que pudessem amparar a narrativa do réu, deixando de arrolar como testemunhas os

supostos parentes que poderiam comprovar que o réu estava em sua casa. Também não parece verossímil a justificativa do acusado para deixar de fornecer o material de confronto para realização do exame grafotécnico.

Outrossim, os depoimentos são harmônicos entre si e com as demais provas existentes nos autos. A materialidade está demonstrada pelo auto de apreensão, laudos de constatação de fls. 62/65 e 66/68 e laudos de exame químico-toxicológico de fls. 167/169 e 280/282.

Ausentes, portanto, dúvidas com relação ao crime e à autoria.

Ausente, ainda, a possibilidade de desclassificação da conduta para crime menor. Não caracterizada a hipótese do art. 28 da Lei 11.343/06, em razão da quantidade e variedade de drogas.

Embora enxuto, o conjunto probatório é firme e reclama a condenação.

Por outro lado, não evidenciado o envolvimento de menores previsto no inciso VI do artigo 40 da Lei de Drogas. Os policiais não presenciaram qualquer ato de auxílio ou que demonstrasse o direto envolvimento do menor na prática do ilícito. Resta a suspeita, suficiente para a instauração da persecução penal, mas precária para fins de condenação.

Passo à fixação das penas:

O réu não ostenta antecedentes criminais. Com lastro no art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal (05 anos de reclusão e 500 dias-multa).

Presentes a atenuante menoridade e a agravante reincidência (fls. 227), razão pela qual promovo a compensação de frações e mantenho a pena-base no mínimo legal.

A míngua de causas gerais ou especiais de aumento e diminuição, torno como pena definitiva 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. A pena pecuniária segue os ditames da lei especial.

Considerando as poucas informações sobre as condições econômicas do acusado, mantenho o valor do dia-multa no mínimo legal.

Para o cumprimento da pena de prisão determino regime inicial fechado, em face do montante da sanção e da reincidência, com detração do tempo de prisão provisória já cumprido para fins de progressão.

Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR CLEYTON GOMES MAGALHÃES, qualificado nos autos, à pena privativa de liberdade de 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO, em regime fechado, e ao pagamento de 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA, À RAZÃO DE UM TRIGÉSIMO DO SALÁRIO MÍNIMO AO DIA, pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Na presente situação não é possível a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos, em face da reincidência e do montante da sanção penal.

Recurso em liberdade.

Uma vez confirmada a presente decisão, autorizo a incineração da droga apreendida, nos termos dos artigos 32 e 72 da Lei nº 11.343/2006 e regulamentações a respeito, e o perdimento de eventuais valores apreendidos.

Expeça-se o necessário.

Custas na forma da lei. Autorizo xerox.

P. R. I. C.

Osasco, 18 de março de 2022.